

징 계 요 구

1. 제 목 : 영리업무 금지 및 겸직허가 관련 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ▼▼▼▼▼▼ ◎◎◎#급 직원B

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**.**, ▼▼▼▼▼▼에 ◎◎◎으로 입사하여 현재까지 ■■■에서 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 우리 공단 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)¹⁾에 따른 영리를 목적으로 하는 업무(이하 ‘금지된 영리업무’)를 겸하지 못하고,

‘금지된 영리업무’가 아니라 하더라도 직무 외의 업무에 종사하기 위해서는 정해진 결재권자로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능력을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

이와 관련, ●● ◆◆◆◆◆에서는 관련 기준 및 절차 준수가 효과적으로 이루어질 수 있도록 ‘겸직 관련 운영기준 안내 공문을 시행한 바 있습니다.

또한 「인사규정」 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지)에서 직원이 휴직한 기간 동안 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따른 영리업무 및 겸업 금지의무를 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하여서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 ****년 **월부터 ****년 **월 감사일 현재까지 ㉔㉔㉔ 스마트스토어 입점을 통해 의류, 잡화 등 ###종을 판매하는 온라인 쇼핑몰을 운영하였으며, ㉔㉔㉔㉔㉔ 등 소셜 플랫폼을 통해 ****.**,**. ~ ****.**,**.까지 ###건의 의류 광고 글을 게시하고, 징계대상자가 직접 의류 모델 활동을 하는 등 사업체를 경영하였습니다.

[표 1] 개인사업자 보유 현황

사업자번호	상호명	대표자	개업일자	업태	사업장 소재지

(출처 : 공정거래위원회)

[표 2] 징계대상자의 연도별 사업소득 현황

(단위 : 원)

구분	****년	****년	****년
수입금액	####	-	-
소득금액	####	-	-

* 수입소득 : 총 수입금액, 소득금액 : 총 수입금액에서 필요경비 차감한 금액
(출처 : 국세청, 소득금액증명서)

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 처음 #년만 온라인 쇼핑몰을 운영하여 소득이 있었고, 이후로는 실제로 운영을 하고 있지 않아 소득도 발생하지 않았으며, 현재까지 쇼핑몰 판매가 진행 중인 것처럼 보이더라도 주문이 들어오면 해당 물품 품질로 처리하고 있다고 하였습니다.

또한, 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇은 홍보용으로만 운영하고 공식적인 판매 루트가 아니며, 〇〇〇〇 링크를 통해 〇〇〇〇 스마트스토어에서 판매한 것이라고 하면서 당시 병동 업무만으로도 바빠 업무시간에는 쇼핑몰 관련 일은 하지 못하고, 근무시간 외에, 휴일에만 택배 포장과 배송 작업을 진행하였다고 하였습니다.

아울러 징계대상자는 재직 중에 간호업무 교육 외 겸직, 감사, 규정 관련 교육은 받지 못하였고, 총무부에서 공문으로 안내한 겸직 기준도 본 적이 없다고 하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 영리적인 업무인 인터넷 판매 사업을 스스로 경영하여 영리를 추구하는 행위는 직무능률을 떨어뜨릴 수 있는 ‘금지된 영리업무’에 해당합니다.

그러므로 징계대상자의 행위는 금지된 영리업무에 종사하거나 겸직 신고 절차를 준수하지 않은 점에서 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직 제한) 등을 위반하여, 복무규정 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반한 비위에 해당합니다.

또한 징계대상자가 재직 중 매년 청렴교육을 필수교육으로 이수하였음에도 영리업무 겸직에 대해 신고하지 않은 점, 인터넷 판매 사업을 장기간 운영해 온 점, 공단에서 ****.**.월 임직원 외부활동 집중신고기간을 운영하여 자진신고의 기회가 있었던 점 등을 고려할 때 과실의 정도가 징계에 이르지 않을 정도로 경미하지 않습니다.

따라서, 위 사람은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직 제한), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **. .

감 사